



Městský úřad Kadaň
Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/27170/2021
Spis. zn. : ŽP/ 121/2021/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 14. 6. 2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 31. 5. 2021, kterou žadatelem Mgr. Světlanou Walterovou, na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec, rozhodl podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace

z části odmítá,

a to v rozsahu informací vztahujících se k osobním údajům nájemce

Odůvodnění:

Dne 31. 5. 2021 byla pod č.j.: MUKK/24325/2021 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci týkající se správního řízení o přestupku, ve věci nedovoleného užívání pozemků ZPF parc. č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Žádost podala Mgr. Světlana Walterová, kterou na základě plné moci zastupuje

JUDr. Jan Walter, advokát, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím z části odmítl žadatelovu žádost, a to v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých předpisů a anonymizoval údaje osobní povahy smlouvou uvedeného nájemce.

Zákon o svobodném přístupu k informacím podle § 15 odst. 1 uvádí: „Pokud však povinný subjekt, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v souladu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy žádost odloží“. Proto bylo ve věci rozhodnuto, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a následně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:

1. Mgr. Světlana Walterová
Zastoupena: JUDr. Jan Walter, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX00KK8Q1

Č.j. : MUKK/24325/2021
Spis. zn. : ŽP/ 121/2021/Slav
Sp.z./Sk.z. : 52.2./V5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 14. 6. 2021

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 31. 5. 2021 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod čj.: MUKK/24325/2021 žádost od Mgr. Světlany Walterové, kterou na základě plné moci zastupuje JUDr. Jan Walter, ev. č. ČAK 13904, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec. Žádost byla podána o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaší žádosti sdělujeme následující:

K bodu č. 1 Vaší žádosti sdělujeme, že přílohou tohoto sdělení zasíláme aktuální soupis správního spisu č. ŽP/48/2020/Slav.

K bodu č. 2 Vaší žádosti sdělujeme, že přílohou tohoto sdělení zasíláme usnesení (ze dne 10. 5. 2021 pod čj.: MUKK/21157/2021), předkládací dopis k usnesení (ze dne 10. 5. 2021 pod čj.: MUKK/21166/2021) a doloženou smlouvu o nájmu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- 1 x soupis spisu – ŽP/48/2020/Slav (2 strany)
- 1 x usnesení (2 strany)
- 1 x předkládací dopis k usnesení (1 strany)
- 1 x smlouva o nájmu (3 strany)

Obdrží:

Mgr. Světlana Walterová

Zastoupen: JUDr. Jan Walter, Volyňských Čechů 837, 438 01 Žatec

Soupis spisu
(dle § 17 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

Spisová značka: ŽP/48/2020/Slav

Skartační znak: V15

Spisová značka: 201.2

**Věc – Podnět - Nedovolené užívání pozemků p.č. 765/2 v katastrálním území Kovářská
k nezemědělským účelům**

Číslo	Počet listů	Číslo jednací MUKK/	Založeno dne	Název (obsah) přílohy	Poznámky
1.	1		9. 3. 2020	Záznam o osobě oprávněné	
2.	3	11356/2020	9. 3. 2020	Oznámení o zahájení řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 9. 3. 2020
3.	1	13425/2020	25. 3. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 25. 3. 2020
4.	1	18459/2020	11. 5. 2020	Změna termínu ústního jednání	Doručeno: 13. 5. 2020
5.	4	19583/2020	20. 5. 2020	Protokol o ústním jednání	
6.	3	29352/2020	23. 7. 2020	Usnesení – zastavení řízení	NPM: 14. 8. 2020
7.	2	6796/2021	12. 2. 2021	Opatření proti nečinnosti	Od KÚÚK
8.	1	11013/2021	9. 3. 2021	Žádost o prodloužení lhůty	
9.	1	11214/2021	10. 3. 2021	Usnesení – prodloužení lhůty	Od KÚÚK
10.	2	16155/2021	12. 4. 2021	Oznámení o pokračování v řízení a předvolání k ústnímu jednání	Doručeno: 14. 4. 2021
11.	4	19204/2021	22. 4. 2021	Protokol o ústním jednání	
12.	2	21157/2021	10. 5. 2021	Usnesení	Doručeno: 11. 5. 2021

13.	1	21166/2021	10. 5. 2021	Předkládací dopis k usnesení	Doručeno: 11. 5. 2021
14.	3			Smlouva o nájmu	



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



Č.j. : MUKK/21157/2021
Sp. zn. č. : ŽP/ 48/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 10. 5. 2021

USNESENÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle § 13 odst. 1 písm. a) a dle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a dále příslušný dle § 60 a § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dle § 53 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v řízení o přestupku proti ust. § 20a ods. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, rozhodl takto:

společnost Daben Kovářská s.r.o.
IČ: 287 08 954
Tovární 227, 431 86 Kovářská

je povinna

předložit Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ve shora uvedené věci následující listinu:

- nájemní smlouvu k pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská, za období minimálně od 24. 9. 2019.

Shora uvedenou listinu povinný předloží ve lhůtě 15 ode dne doručení tohoto usnesení. Listina bude doložena v originále nebo jako úředně ověřená kopie.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci, vede Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, dokazování o přestupku, z něhož je podezřelá společnost Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská. Vzhledem k tomu, že v době možného spáchání přestupku byl dotčený pozemek pronajímán fyzické osobě a to na základě nájemní smlouvy, potřebuje Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, aby mu byla tato nájemní smlouva poskytnuta, kdy bude nadále soužit jako nový důkaz pro celé řízení o přestupku.

Správní orgán nemá jinou možnost, jak dohledat nájemce zmíněné pozemkové parcely, z toho to důvodu si vyžádal zmíněnou smlouvu o nájmu po vlastníkově pozemkové parcely, tedy po společnosti Daben Kovářská s.r.o., IČ: 287 08 954, Tovární 227, 431 86 Kovářská.

Listina je žádána také z důvodu toho, že možný přestupek v dané době nemohl být spáchán podezřelou společností, ale nájemcem.

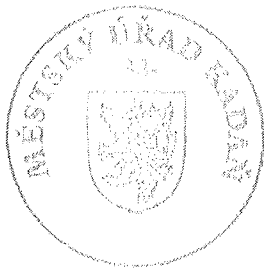
Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

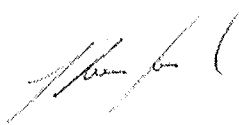
Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, který o odvolání rozhodne, a to cestou odboru životního prostředí Městského úřadu Kadaň, u kterého se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

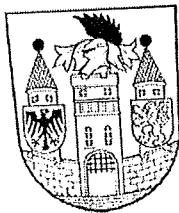


2. 

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Účastník řízení:

1. Daben Kovářská, s.r.o., Tovární 227, 431 86 Kovářská



M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/21166/2021
Sp. zn. č. : ŽP/ 48/2020/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./sk.z. : 201.2 / V5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 10. 5. 2021

Předkládací dopis k usnesení ze dne 10. 5. 2021 pod čj.: MUKK/21157/2021

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Vám usnesením ze dne 10. 5. 2021 pod čj.: MUKK/21157/2021 uložil povinnost předložit nájemní smlouvu k pozemkové parcele číslo 765/2 v katastrálním území Kovářská.

Poučení:

- Je-li kupní smlouva sepsána v jiném jazyce než českém či slovenském, předložte spolu s listinou i její překlad, pořízený tlumočnickem zapsaným v seznamu tlumočníků.
- Listinu nesmíte předložit, pokud byste jejím předložením porušil státem uloženou povinnost mlčenlivosti nebo pokud by se listina týkala utajovaných informací, ledaže byste byli této povinnosti příslušným orgánem zproštěni.
- Listinu nejste povinni předložit ani tehdy, pokud byste jejím předložením způsobili stíhání pro trestný čin či správní delikt sobě nebo osobě blízké.
- Hodláte-li proti předmětnému usnesení podat odvolání, předložte je dle ust. § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dvojmo a to postupem popsáním v poučení předmětného usnesení.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Daben Kovářská, s.r.o., Tovární 227, 431 86 Kovářská

Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli

Daben Kovářská, s.r.o., IČ 28708954

se sídlem Kovářská, Tovární 227, PSČ 431 86

společnost zastoupena jednatelem Davidem Benešem

(dále **pronajímatel**)

a

[REDACTED]

(dále **nájemce**)

(ve smlouvě společně dále jen jako **smluvní strany**)

tuto

Smlouvu o nájmu

I.

Předmět smlouvy

Touto smlouvou o nájmu se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci níže specifikované prostory k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje za to pronajímateli platit nájemné.

II.

Předmět nájmu

1) Pronajímatel je výlučným vlastníkem pozemků: parc. č. 765/2, trvalý travní porost, o výměře 16004 m², parc. č. 765/8, trvalý travní porost, o výměře 287 m², parc. č. 879, ostatní plocha, o výměře 621 m², parc. č. 765/6, ostatní plocha, o výměře 180 m², parc. č. 765/7, ostatní plocha, o výměře 148 m², parc. č. 736, ostatní plocha, o výměře 968 m², vše na adrese Kovářská, Tovární 227, PSČ 431 86, v kat. území Kovářská, obec Kovářská, zapsáno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Chomutov na LV č. 879 (dále jen **předmět nájmu**).

2) Předmětem nájmu jsou výše specifikované pozemky o celkové výměře 18208 m², přičemž přesné situování a rozsah předmětu nájmu je uveden na plánu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

Účel nájmu

Účelem nájmu je pronájem výše uvedených pozemků k činnostem povoleným dle platné legislativy.

IV.

Doba nájmu

- 1) Touto nájemní smlouvou se nájem předmětu nájmu uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 31.12.2019
- 2) Před skončením doby nájmu ve smyslu odst. 1, lze nájemní smlouvu skončit pouze z důvodů uvedených v § 2226 odst. 1) a § 2228 NOZ.

V.

Nájemné a způsob úhrady

- 1) Nájemné se stanoví dohodou, a to ve výši 1000,- Kč za dobu nájmu.
- 2) Mezi smluvními stranami se sjednává placení nájemného takto:
Nájemné za užívání předmětu nájmu bylo sjednáno dohodou a je splatné do konce roku 2020. Nájemné bude nájemce hradit pronajímateli hotově k jeho rukám nebo k rukám jím pověřené osoby, kdy pronajímatel vystaví daňový doklad ve vztahu k nájemci.
- 3) V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného, náleží pronajímateli smluvní pokuta ve výši 100,- Kč, a to za každý měsíc prodlení až do zaplacení.

VI.

Další ujednání

- 1) Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele činit jakékoliv stavební a jiné úpravy, které by vyžadovaly stavebního povolení.
- 2) Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele. Smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu.
- 3) Nájemce je povinen předmět nájmu udržovat ve stavu způsobilém k užívání, provádět běžnou údržbu, činit ostrahu předmětu nájmu a je povinen dodržovat obecně závazné předpisy. Je rovněž povinen umožnit pronajímateli přístup do všech prostor, jež

jsou předmětem nájmu k provedení kontroly, provozní údržby, likvidaci havárií apod.

4) Pronajímatel se zavazuje, že vytvoří pro nájemce takové podmínky, aby mohl předmět nájmu nerušeně užívat.

VII.

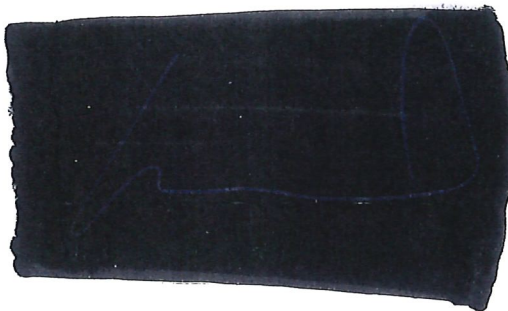
Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní.
- 2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem č. [89/2012 Sb.](#), [občanský zákoník](#).
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Kovářské dne 28.12.2018

Daben Kovářská, s.r.o.
Tovární 227, 431 86 Kovářská
IČ: 287 08 954, DIČ: C2287 08 954

za pronajímatele
jednatel společnosti David Beneš



Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí

DATOVOU ZPRÁVOU

Žatec 28. května 2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

v zastoupení Mgr. Slavěny Walterové, a Vás
na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí

1. aktuálního soupisu (přehledu správního spisu) sp.zn. ŽP/48/2020/Slav,
2. veškerých záznamů o úkonech správního orgánu učiněných v době od 29.4.2021 (včetně) ve věci nedovoleného užívání pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům.

Informace, prosím, zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky. Děkuji.

S pozdravem

JUDr. Jan Walter, advokát
v plné moci za žadatelku

Příloha

Plná moc